RESUMÉ — Státní sociální podpora

117/1995 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

Dodané vyhlášené znění pro rok 2027 je budoucí vůči dni zpracování 14. 10. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje státní dávky a příslušné příjmové, rodinné a procesní podmínky v dodaném znění.

Zásady a nosné koncepty: Zákonná sociální solidarita, vazba na rodinu a rozhodný příjem, individuální splnění podmínek.

Systematika: Obecné podmínky; jednotlivé zachované dávky; nárok, výplata a řízení.

Subjekty a objekty: Oprávněné osoby, děti a rodiče, společně posuzované osoby a Úřad práce.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Navazuje na minimum podle č. 110/2006 Sb. Po reformách 2025–2026 se musí oddělit zachované nároky a přechodné režimy od zrušených dávek; název zákona nepotvrzuje neměnný dávkový katalog.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Státní sociální podpora

(1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů rodiny v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj i při některých dalších sociálních situacích.

§ 2 — Druhy dávek

Dávky státní sociální podpory jsou a) rodičovský příspěvek, b) porodné, c) pohřebné a d) podpora studujícího rodiče.

§ 2a — Výkon státní správy

Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou a) Úřad práce České republiky – (dále jen „Úřad práce“), b) Ministerstvo práce a sociálních věcí.

§ 2b — Výkon státní správy držitelem poštovní licence

(1) Držitel poštovní licence může vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností: a) přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání Úřadu práce, b) poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.

§ 3 — Okruh oprávněných osob

(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen „osoba“), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu 1c, jde-li o státní občany České republiky, nebo b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu 1d, jde-li o cizince, podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.

§ 4 — Rozhodný příjem

Příjem rozhodný pro přiznání dávky uvedené v § 2 písm. b) se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období (dále jen "rozhodný příjem").

§ 5 — Definice příjmu

Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu podle tohoto zákona považují příjmy, které se považují za příjmy pro stanovení rozhodného příjmu podle zákona o dávce státní sociální pomoci.

§ 8 — Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši

(1) Pro nárok na dávky nebo jejich výši se částkou životního minima rozumí částka životního minima stanovená zákonem o životním a existenčním minimu 8.

§ 14 — Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole

(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole (§ 12 odst. 3) začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.

§ 15 — Zmocňovací ustanovení

(1) Vzdělávací instituce a osoby, které uskutečňují studium podle § 12 odst. 1 písm. f) (dále jen „vzdělávací instituce“), jsou uvedeny v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (dále jen „seznam“), který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vzdělávací instituce do seznamu zařazuje.

§ 16 — Povinná školní docházka

(2) Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin bezprostředně navazující na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky.

§ 24a — zrušen

Podle nálezu Ústavního soudu sp zn.

§ 30 — Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše

(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 3 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 400 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 30c — Nové posouzení nároku

(1) V případě, že rodič přestane pečovat o jedno nebo více dětí z vícerčat, dojde k přehodnocení nároku na rodičovský příspěvek a jeho celkovou výši.

§ 30d — Podmínky nároku na rodičovský příspěvek před porodem

(1) Nárok na rodičovský příspěvek má rovněž těhotná žena, a to po dobu 2 kalendářních měsíců, které předcházejí kalendářnímu měsíci, do kterého spadá očekávaný den porodu.

§ 33 — Podmínky nároku na podporu studujícího rodiče

(1) Nárok na podporu studujícího rodiče má nezaopatřené dítě za kalendářní měsíc, za který mu náleží rodičovský příspěvek a ve kterém je alespoň část měsíce studentem a) v prezenční formě prvního studia bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou na území České republiky, v době standardní doby studia prodloužené o jeden rok, nebo b) první vyšší odborné školy v denní formě vyššího odborného vzdělávání.

§ 44 — Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

§ 45 — Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče

(1) Nárok na porodné má také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě do 1 roku jeho věku, a toto dítě bylo prvním nebo druhým dítětem této osoby, bez ohledu na to, zda první dítě porodila nebo převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

§ 46 — Výše a výplata porodného

(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

§ 47 — Podmínky nároku na pohřebné

(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb a) dítěti, které ke dni smrti bylo nezaopatřeným dítětem a splnilo podmínky uvedené v § 3 odst. 1, 2 nebo 4, b) osobě, která ke dni smrti byla rodičem nezaopatřeného dítěte a splnila podmínky uvedené v § 3 odst. 1, 2 nebo 4, nebo c) plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů postupem podle zákona o umělém přerušení těhotenství, a pokud plod byl vydán k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví.

§ 49 — Vznik nároku

(1) Nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 51 — Období nároku

Zákonem č. 200/2017 Sb. se do § 51 od 1. 1. 2018 vkládá nový odstavec 2 (bod 36 novely), od 1. 10. 2017 se pak za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4 (bod 37 novely).

§ 52 — Změna skutečností rozhodných pro nárok

Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši, posoudí se nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové změně došlo.

§ 54 — Zánik nároku

(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak.

§ 56 — Nárok po úmrtí

(1) Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nárok na částky splatné do dne smrti oprávněné osoby stejným dílem osoby, k nimž bylo přihlíženo při stanovení rozhodného příjmu podle § 7, jde-li o dávku poskytovanou v závislosti na výši příjmu, a v ostatních případech osoby uvedené v § 7 odst. 2.

§ 57 — Výplatní období

(1) Rodičovský příspěvek a podpora studujícího rodiče se vyplácejí se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležel, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci.

§ 58 — Způsob výplaty

(1) Dávky vyplácí Úřad práce.

§ 59 — Příjemce dávky

(1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba.

§ 60 — Výplata do ciziny

Dávky se do ciziny nevyplácejí.

§ 61 — Povinnosti příjemců

(1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit Úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.

§ 62 — Povinnost vrátit dávku

(1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit; to neplatí, jde-li o přeplatek na rodičovském příspěvku nebo přeplatek na podpoře studujícího rodiče.

§ 63a — Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob

(1) Jestliže další fyzická nebo právnická osoba (§ 63 odst. 1) nepředložily na výzvu orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu nebo jestliže tyto údaje byly nesprávné, a v důsledku toho vznikl přeplatek na dávce, jsou další fyzické nebo právnické osoby povinny jej nahradit.

§ 64a — Informační povinnost

(1) Orgány státní sociální podpory jsou oprávněny získávat a zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a obdobných dávkách v cizině v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie1, a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů.

§ 65c — Základy odpovědnosti, příslušnost k řízení, vybírání a vymáhání pokut

K řízení o přestupcích je příslušný a) orgán státní sociální podpory, který ke sdělení údajů vyzval, jde-li o přestupek podle § 65a odst. 1 a § 65b odst. 1, b) orgán státní sociální podpory, kterému měly být rozhodné skutečnosti sděleny nebo osvědčeny, nebo který vyzval k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, jde-li o přestupky podle § 65a odst. 2.

§ 66 — Orgány rozhodující o dávkách

(1) O dávkách rozhoduje Úřad práce.

§ 67 — Řízení ve věci nedigitalizované dávky

(1) Podání se ve věci rodičovského příspěvku, podpory studujícího rodiče, porodného a pohřebného (dále jen „nedigitalizovaná dávka“) činí a) elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické pošty, b) elektronicky datovou schránkou, c) osobně na Úřadu práce nebo v provozovně držitele poštovní licence, se kterým byla uzavřena smlouva podle § 2b, nebo d) v listinné podobě.

§ 68 — Řízení ve věci digitalizované dávky

(1) Podání se ve věci rodičovského příspěvku před porodem (dále jen „digitalizovaná dávka“) činí a) elektronicky prostřednictvím informačního systému o dávkách státní sociální podpory na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, b) elektronicky datovou schránkou, c) ústně na Úřadu práce nebo v provozovně držitele poštovní licence, se kterým byla uzavřena smlouva podle § 2b, formou asistovaného podání; asistovaným podáním se rozumí zadání ústního podání zaměstnancem Úřadu práce nebo zaměstnancem držitele poštovní licence do informačního systému o dávkách státní sociální podpory po prokázání totožnosti osoby a po jejím ověření správnosti údajů uvedených v podání, nebo d) v listinné podobě.

§ 68a — Podklady pro vydání rozhodnutí

V řízení o dávkách podle tohoto zákona lze jako podklady pro vydání rozhodnutí použít záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny.

§ 68b — Společná ustanovení o řízení

(1) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední Úřadem práce.

§ 68d — Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí

(1) Povinnost orgánu státní sociální podpory dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí, bude-li rozhodnutí vydáváno pouze na základě podkladů, které orgánu státní sociální podpory předložil tento účastník řízení nebo osoba s ním společně posuzovaná, nebo údajů, které jsou vedeny v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí, anebo jedná-li se o situace uvedené v § 61 odst. 2.

§ 68e — Stavění lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci digitalizované dávky

Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci digitalizované dávky neběží ode dne odeslání výzvy podle tohoto zákona do dne splnění této výzvy nebo do dne, kdy marně uplynula lhůta pro její splnění.

§ 71 — Přezkum

(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení Úřadem práce přezkoumává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

§ 71a — Spis ve věci digitalizované dávky

(1) Spis se ve věci digitalizované dávky vede pouze v elektronické podobě v informačním systému o dávkách státní sociální podpory.

§ 72 — Náklady řízení

Orgány státní sociální podpory, Ministerstvo práce a sociálních věcí, účastníci řízení a osoby společně posuzované nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách.

§ 73 — Výkon rozhodnutí z dávek

Výkonu rozhodnutí z dávek podléhá pouze rodičovský příspěvek, a to jen podle právních předpisů upravujících výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy.

§ 73a — Soudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 6 a rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona podle § 30c odst. 3.

§ 76 — Zánik dřívějších dávek

Nárok na dávky zaniká nejpozději uplynutím a) 30. září 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) a d), b) 31. října 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. b) a c), c) 31. prosince 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. a), c) a f), d) 31. ledna 1996, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. b), d), e) a g).

§ 78 — Nárok ke dni účinnosti

Vznikne-li nárok na dávky podle tohoto zákona dnem jeho účinnosti, platí pro přiznání dávek § 51 odst. 3 obdobně.

Podklad: 117-1995-Sb o sttani socialni podpore.pdf • 33 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 2322 slov resumé včetně úvodu z 16485 slov vyčištěného podkladu (14,09 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.